## 第二十五章 渎职罪

### 第一节 渎职罪概述

**【考点 1：渎职罪概念与构成特征】**

（1）渎职罪是指国家机关工作人员在公务活动中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，妨害国家管理活动，致使公共财产或者国家与人民的利益遭受_____的行为；

（2）客体为国家机关的_____，包括各级行政部门、司法部门的正常管理活动；

（3）客观方面表现为_____（不依法行使职权，胡作非为）、玩忽职守（疏于职守，不按法律法规行使职权）、徇私舞弊（为一己之私而徇私徇情枉法），且必须致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失；

（4）主体为_____即国家机关工作人员，包括各级国家权力机关、行政机关、监察机关、司法机关和军事机关中从事公务的人员，乡镇以上中国共产党机关、人民政协机关中从事公务的人员视为国家机关工作人员；

（5）主观方面绝大多数由____构成，少数由过失构成；

〈注意〉故意泄露国家秘密罪和过失泄露国家秘密罪不要求特定身份；

〈示例〉镇财政所在编干部、合同制民警执行公务期间、工人编制的乡镇工商所所长履行职责时等均以国家机关工作人员论；

〈易错点〉滥用职权、玩忽职守和徇私舞弊行为并不都构成渎职罪，只有致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失才构成犯罪；

**【考点 2：渎职罪分类】**

（1）一般国家机关工作人员渎职罪：滥用职权罪、_____、故意泄露国家秘密罪、过失泄露国家秘密罪、徇私舞弊不移交刑事案件罪、国家机关工作人员签订履行合同失职被骗罪、非法批准征收征用占用土地罪、非法低价出让国有土地使用权罪、招收公务员学生徇私舞弊罪、失职造成珍贵文物损毁流失罪；

（2）司法工作人员渎职罪：_____、民事行政枉法裁判罪、执行判决裁定失职罪、执行判决裁定滥用职权罪、枉法仲裁罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪、徇私舞弊减刑假释暂予监外执行罪；

（3）特定国家机关工作人员渎职罪：滥用管理公司证券职权罪、徇私舞弊不征少征税款罪、徇私舞弊发售发票抵扣税款出口退税罪、违法提供出口退税凭证罪、违法发放林木采伐许可证罪、_____、食品药品监管渎职罪、传染病防治失职罪、放纵走私罪、商检徇私舞弊罪、商检失职罪、动植物检疫徇私舞弊罪、动植物检疫失职罪、放纵制售伪劣商品犯罪行为罪、办理偷越国边境人员出入境证件罪、

放行偷越国边境人员罪、不解救被拐卖绑架妇女儿童罪、阻碍解救被拐卖绑架妇女儿童罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪；

## 第二节 滥用职权罪

### 【考点 1：滥用职权罪的概念与构成特征】

（1）滥用职权罪是指国家机关工作人员_____，违法决定、处理其无权决定、处理的事项，或者违反规定处理公务，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为；

（2）侵犯客体为国家机关的正常活动，具体表现为国家利益、政府威信与统治机能、国家内部秩序、公务员执行职务的_____、人民合法权益；

（3）客观方面包括_____：一是超越职权，违法决定、处理其无权决定、处理的事项；二是违反规定处理公务；且必须致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失；

（4）主体为特殊主体，即_____，包括以国家机关工作人员论的人员；

（5）主观方面为故意，即明知滥用职权行为会导致重大损失结果，仍希望或者这种结果发生；

〈示例〉公安机关超越职权以环境污染为由对工矿企业处以罚款；看守所所长让在押人员为自己妻子经营的超市干私活；

〈案例〉市场监督管理机关工作人员对合法经营的工商从业人员百般刁难、无事生非，处以罚款或吊销营业执照；

〈注意〉国家机关工作人员所实施的侵害他人权利行为，如果与其职权无关，则不能成立本罪；

### 【考点 2：重大损失的认定标准】

（1）根据 2012 年司法解释，"致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失"包括：造成死亡____以上，或者重伤 3 人以上，或者轻伤 9 人以上等人身伤亡情形；

（2）造成经济损失_____以上；

（3）造成_____；

（4）其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形；

〈注意〉经济损失是指立案时已经实际造成的财产损失，包括为挽回损失而支付的各种开支、费用等；

〈提示〉立案后至提起公诉前持续发生的经济损失，应一并计入渎职犯罪造成的经济损失；

**【考点 3：滥用职权罪与特定主体滥用职权犯罪的界限】**

（1）刑法第 397 条第 1 款后段规定"本法另有规定的，依照规定"，说明刑法在其他条文中将某些特定的滥用职权行为规定为_____；

（2）本罪与特定滥用职权犯罪属于_____的关系；

（3）行为人的行为同时符合滥用职权罪和特别条款的，应当适用_____，而不再按照滥用职权罪处理；

〈案例〉徇私枉法罪、私放在押人员罪、违法发放林木采伐许可证罪、非法批准征收土地罪等均属特定滥用职权犯罪；

〈注意〉主体不符合特殊渎职罪的主体要件，但滥用职权涉嫌犯罪的，按照第 397 条以滥用职权罪追究刑事责任；

**【考点 4：徇私舞弊的适用】**

（1）刑法第 397 条第 2 款规定的徇私舞弊是滥用职权罪的_____情节；

（2）徇私舞弊是指国家机关工作人员为徇私情、私利，故意违背事实和法律，伪造材料，隐瞒情况，_____的行为；

（3）徇私舞弊中的"徇私"应理解为徇_____、私利，为了本单位利益实施滥用职权行为的，依照第 1 款定罪处罚；

（4）因为徇私舞弊只能由____构成，所以第 2 款规定的"前款罪"应当理解为滥用职权罪，而不包括玩忽职守罪；

〈注意〉行为人触犯徇私舞弊型滥用职权罪，同时又有受贿行为并构成犯罪的，应数罪并罚；

**【考点 5：滥用职权罪的处罚】**

（1）一般情形：处_____有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑；

（2）徇私舞弊情形：处_____有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处 5 年以上 10 年以下有期徒刑；

（3）情节特别严重包括：造成伤亡达到重大损失标准_____；造成经济损失150 万元以上；造成损失后果后不报、迟报、谎报等致使损失后果持续、扩大；造成特别恶劣社会影响；其他特别严重的情节；

## 第三节 玩忽职守罪

### 【考点 1：玩忽职守罪的构成与认定】

（1）概念：国家机关工作人员严重不负责任，不履行或不认真履行职责，致使公共财产、国家和人民利益遭受_____的行为；

（2）构成特征：①侵犯客体为国家机关正常活动；②客观方面为不履行或不认真履行职责且致使重大损失，重大损失标准依照_____两高解释（一）第 1 条第 1 款认定；③主体为国家机关工作人员；④主观方面为____；

（3）与滥用职权罪区别：①主观心态不同，本罪为____，滥用职权罪为故意；②客观方面不同，本罪为违反职责义务，滥用职权罪为超越职权范围；

（4）与其他玩忽职守犯罪关系：刑法第 397 条为_____，与失职致使在押人员脱逃罪、合同失职被骗罪、环境监管失职罪、传染病防治失职罪等特别法条款存在竞合时，适用特别法；

（5）处罚：处_____有期徒刑或拘役；情节特别严重的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑；

〈注意〉对重大损失结果为过失，但对违反工作纪律、规章制度的作为或不作为可能明知故犯；如已预见重大损害结果仍希望或放任发生，则为故意犯罪而非玩忽职守；

〈对比〉不履行职责为不作为形式，表现为擅离职守、不传达不布置不报告不检查不执行等；不认真履行职责为作为形式，表现为马虎草率、粗心大意、敷衍塞责；

〈提示〉主体不符合特殊渎职罪要件但玩忽职守涉嫌犯罪的，按刑法第 397 条以玩忽职守罪追究刑事责任；

## 第四节 故意泄露国家秘密罪

### 【考点 1：故意泄露国家秘密罪概念与构成特征】

（1）概念：国家机关工作人员或非国家机关工作人员违反保守国家秘密法，故意使国家秘密被不应知悉者知悉或超出限定接触范围，_____的行为；

（2）客体：国家_____；犯罪对象为国家秘密，包括绝密、机密、秘密____；

（3）客观方面：违反保守国家秘密法规定+泄露国家秘密+情节严重；泄露方式包括口头、书面、提供阅览复制机会、大众传媒披露、_____等；

（4）主体：主要是国家机关工作人员，非国家机关工作人员须是可接触或知悉国家秘密的_____人员；

（5）主观方面：____；若出于危害国家安全目的向境外提供，按刑法第 111 条定罪；

〈注意〉情节严重包括：泄露绝密级 1 项以上、机密级 2 项以上、秘密级 3 项以上；向非境外人员泄露造成严重后果；公开散布传播；以牟利为目的等 8 种情形；

〈易错点〉非国家机关工作人员主体有限制，不是所有自然人，必须基于特定身份能接触国家秘密；

〈对比〉本罪属渎职罪，"职"指特定职责，非宪法第 53 条规定的一般保密义务；

**【考点 2：罪名界限区分】**

（1）与为境外窃取等罪区别：主体范围不同、泄露对象要求不同、情节要求不同、侵害对象不同；后者包括_____且无情节要求；

（2）与非法获取国家秘密罪等区别：主体不同、客观行为不同；本罪是____已知秘密，后者是窃取刺探收买或非法持有；

（3）与过失泄露国家秘密罪区别：_____不同，但条文相同、处罚相同，实践中过失犯处罚应轻于故意犯；

〈案例〉行为人窃取国家秘密后又泄露的，属吸收犯情况，从一重罪处断；

**【考点 3：法定刑配置】**

（1）基本刑：_____有期徒刑或拘役；

（2）加重刑：情节特别严重的，_____有期徒刑；

（3）非国家机关工作人员犯本罪，依上述规定_____；

〈示例〉情节特别严重如：多次泄露绝密级或机密级国家秘密；造成特别严重后果或特别重大损失等；

**第五节 徇私枉法罪**

**【考点 1：徇私枉法罪概念与构成特征】**

（1）徇私枉法罪是指司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受____、对明知是有罪的人而故意____不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的行为；

（2）客体：侵犯司法机关的_____，公正是司法活动的灵魂；

（3）客观方面：徇私枉法、徇情枉法是行为起因，追诉无罪者、包庇有罪者、枉法裁判是行为____；

（4）主体：_____，包括公安、国安、检察、审判机关工作人员及其他依法负有侦查、检察、审判、监管职责的人员；

（5）主观方面：____，并具有徇私、徇情动机；

〈案例〉基层公安局派出所所长夏某，为单位牟取私利，对盗窃犯罪嫌疑人谢某以罚代刑，使有罪的人未受追诉，构成滥用职权罪而非本罪；

〈注意〉徇私舞弊型渎职犯罪的"徇私"应理解为徇私情、私利，为本单位利益的滥用职权行为不构成本罪；

〈易错点〉本罪是具体危险犯，行为人当时认为对方有罪而包庇，但事后证明对方无罪的，因未对司法机关造成实际影响，不构成本罪；

**【考点 2：徇私枉法罪的认定与界限】**

（1）与非罪界限：关键在于主观上有无_____，因责任心不强或业务水平不高导致的错判不构成犯罪；

（2）与诬告陷害罪界限：关键在于是否违背司法工作人员职责或利用_____；

（3）与妨害司法罪界限：关键在于是否利用职务便利，司法工作人员包庇犯罪嫌疑人若未利用职务便利则成立_____；

（4）与民事、行政枉法裁判罪界限：主体范围不同，发生领域不同，本罪不要求""；

（5）与私放在押人员罪界限：私放在押人员罪是直接将在押人员放走，本罪是假借_____为其开脱罪责；

（6）与徇私舞弊不移交刑事案件罪界限：主体不同（_____vs 司法工作人员），发生场合不同；

〈对比〉公安机关既是行政执法机关又是司法机关，具有侦查、监管职责的是司法工作人员，其他属于行政执法人员；

〈注意〉司法工作人员贪赃枉法，同时构成受贿罪的，构成牵连犯，依照处罚较重的规定定罪处罚；

**【考点 3：徇私枉法罪的处罚】**

（1）基本刑：_____有期徒刑或者拘役；

（2）情节严重：5 年以上_____有期徒刑；

（3）情节特别严重：_____有期徒刑；

（4）与受贿罪并罚：依照处罚较重的规定定罪处罚；

## 第六节 食品、药品监管渎职罪

**【考点 1：食品、药品监管渎职罪的概念与构成】**

（1）概念：负有食品药品安全监督管理职责的国家机关工作人员，_____或玩忽职守，造成严重后果或有其他严重情节的行为；

（2）客体：食品药品安全监督管理机关的正常_____活动；

（3）客观方面：滥用职权或_____，造成严重后果或其他严重情节。滥用职权指超越职权或违反规定决定处理相关事项；玩忽职守指严重不负责任，不履行或不认真履行监管职责；

（4）主体：负有食品药品安全监督管理职责的_____，包括县级以上卫生行政、农业行政、质量监督、市场监督管理、药品食品监督管理部门的相关工作人员；

（5）主观方面：____，但滥用职权场合也可能是故意；

〈示例〉瞒报谎报安全事故、对严重违法行为未按规定查处、对不符合条件的申请准予许可、依法应移交司法机关不移交等；

〈注意〉严重后果指发生重大食品药品安全事故；其他严重情节证明标准较低，只需证明渎职行为与相关犯罪发生间有因果关系；

**【考点 2：罪名认定与区分】**

（1）与放纵制售伪劣商品犯罪行为罪的关系：存在_____，按特别法优于一般法原则，依本罪论处；

（2）与受贿罪的关系：徇私舞弊犯本罪_____。若徇私利构成受贿罪，应数罪并罚；

**【考点 3：刑罚条款】**

（1）基本刑：_____有期徒刑或拘役；

（2）加重刑：造成特别严重后果或有其他特别严重情节的，5 年以上有期徒刑；

（3）徇私舞弊犯本罪的，_____；

〈注意〉本罪为《刑法》第 408 条之一规定的专门罪名，针对食品药品监管领域的渎职行为；